CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR

Entre los suscritos, por una parte, _____, identificado con [NIT / C.C.] No. _____ actuando en calidad de propietario y/o administrador del vehículo, quien en adelante se denominará **EL ARRENDADOR**, y por la otra parte,_____, identificado con C.C. No. _____de_____con licencia de conducción No. _____ vigente y categoría autorizada, domiciliado en _____ teléfono y WhatsApp_____ quien en adelante se denominará **EL ARRENDATARIO**, hemos celebrado el presente Contrato de Arrendamiento de Vehículo Automotor, el cual se regirá por las disposiciones del Código de Comercio, el Código Civil Colombiano, y de manera especial por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. OBJETO: EL ARRENDADOR entrega a título de arrendamiento, y EL ARRENDATARIO recibe a entera satisfacción en el mismo título, un vehículo automotor con las siguientes características:

- **Clase (Auto/Moto):** [_____]
- **Placa:** [_____] **Marca:** [_____] **Modelo:** [_____] **Color:** [_____]
- **Numero de Motor:** _____ **Numero de chasis:** _____
- **Kilometraje inicial:** [_____] **Estado del vehículo:** Perfecto estado mecánico, de latonería, pintura, aseo interno/externo y con inventario completo de herramientas (gato, llanta de repuesto, cruceta, kit de carretera reglamentario).

SEGUNDA. PRECIO Y FORMA DE PAGO: El canon de arrendamiento se fija en la suma de **$**_____ pesos M/CTE) por día/mes. Este valor será pagado de forma anticipada. *Parágrafo:* La suscripción de este contrato no exime al ARRENDATARIO de garantizar los pagos mediante la firma de un Pagaré o letra de cambio en Blanco con su respectiva Carta de Instrucciones, el cual respaldará obligaciones, cánones adeudados, multas, daños y sanciones estipuladas en este documento.

TERCERA. DURACIÓN Y SANCIÓN POR NO ENTREGA: El plazo de este contrato es de _____ días/meses, iniciando el _____a las_____ y finalizando el _____a las_____. *Parágrafo Primero (Retardo y Penalidad):* Si EL ARRENDATARIO no devuelve el vehículo en la fecha y hora pactada, pagará a favor del ARRENDADOR una **sanción diaria equivalente al doble (200%) del valor del canon diario** por cada día de mora, sin que esto implique prórroga tácita del contrato. *Parágrafo Segundo (Relevancia Penal):* La no

devolución del vehículo pasadas veinticuatro (24) horas de la fecha pactada, faculta al ARRENDADOR para formular la respectiva denuncia penal por el delito de **Abuso de Confianza (Art. 249 Ley 599 de 2000)** y/o Hurto, solicitando la inmovilización inmediata del automotor ante la Fiscalía General de la Nación.

CUARTA. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TRASLADO DE LA GUARDA MATERIAL: Con la firma de este contrato y la entrega de las llaves, se transfiere de manera absoluta la **guarda material, dirección y control** del vehículo al ARRENDATARIO. En consecuencia, EL ARRENDATARIO asume el 100% de la Responsabilidad Civil Extracontractual frente a terceros por los daños causados en su integridad física o patrimonio derivados del ejercicio de esta actividad peligrosa. EL ARRENDADOR conserva únicamente la guarda jurídica, por lo cual cualquier reclamación judicial por accidentes de tránsito constituirá culpa exclusiva de un tercero frente al ARRENDADOR.

QUINTA. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL Y USO LÍCITO: EL ARRENDATARIO se obliga a dar un uso lícito al vehículo y exclusivamente dentro del territorio nacional. Queda **estrictamente prohibido** el transporte de sustancias estupefacientes, precursores químicos, armas, contrabando, explosivos, y el uso del automotor para la comisión de cualquier conducta punible. EL ARRENDATARIO declara que los bienes transportados son de procedencia lícita. Cualquier incautación, decomiso, extinción de dominio o vinculación a procesos penales que afecte el vehículo, hará responsable al ARRENDATARIO por el 100% del valor comercial del automotor, más los lucros cesantes y daños emergentes.

SEXTA. INFRACCIONES DE TRÁNSITO Y FOTOMULTAS: EL ARRENDATARIO es el único y exclusivo responsable por las infracciones de tránsito, multas por medios tecnológicos (fotomultas) y comparendos impuestos durante la vigencia de este contrato. *Parágrafo Único (Autorización expresa):* En cumplimiento de las Sentencias C-038/20 y C-321/22 de la Corte Constitucional, EL ARRENDATARIO declara expresamente que es la persona que conducirá el vehículo. Asimismo, autoriza irrevocablemente al ARRENDADOR a individualizarlo, reportarlo y comparecer en su nombre ante los organismos de tránsito para el traslado de la fotomulta a su número de cédula. En caso de que el ARRENDADOR deba pagar la multa para salvaguardar su patrimonio, EL ARRENDATARIO deberá reembolsar el 100% del valor de la multa, sin descuentos, más un recargo administrativo del 30%, valores que podrán ser ejecutados mediante el Pagaré anexo.

SÉPTIMA. CLÁUSULA PENAL (SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO): El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones aquí descritas, o el hecho de que EL ARRENDATARIO vincule o someta al ARRENDADOR a reclamaciones jurídicas, demandas civiles, requerimientos de tránsito o procesos penales a causa de su

negligencia o mala fe, hará deudor al ARRENDATARIO del pago de una sanción penal pecuniaria equivalente a **: Veinte (20) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes a la fecha de suscripción del contrato**, exigibles de inmediato, sin necesidad de requerimiento judicial o constitución en mora, a los cuales renuncia expresamente el ARRENDATARIO. El pago de esta pena no extingue la obligación principal de indemnizar los perjuicios materiales y morales causados.

OCTAVA. ESTADO DEL VEHÍCULO Y MANTENIMIENTO: Queda prohibido al ARRENDATARIO realizar alteraciones de lámina, pintura o mecánica sin autorización escrita del ARRENDADOR. Si el vehículo es entregado lavado, deberá devolverse en las mismas condiciones, así como el ARRENDATARIO debe devolver el vehículo con la misma cantidad de combustible que le fue entregado; en caso contrario, el ARRENDATARIO asumirá el costo de desinfección, lavado y combustible a las tarifas vigentes del establecimiento.

NOVENA. MÉRITO EJECUTIVO: El presente contrato presta mérito ejecutivo, por contener obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo del ARRENDATARIO.

DÉCIMA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales, procesales y de notificaciones, las partes fijan como domicilio contractual el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, renunciando EL ARRENDATARIO a cualquier otra jurisdicción, incluyendo la de un Tribunal de Arbitramento.

Para constancia se firma de forma voluntaria, a los _____ días del mes de _____ del año _____

EL ARRENDADOR

Firma: _____
C.C. / NIT:
Huella dactilar (Índice derecho)

EL ARRENDATARIO

Firma: _____
C.C.:
Huella dactilar (Índice derecho)

DEUDOR SOLIDARIO

Firma: _____
C.C.:
Huella dactilar (Índice derecho)